



PUTUSAN

Nomor 3219 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;
2. **JOKO SULISTIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Y. Joko Tirtono, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Senjoyo, Nomor 27, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, 50274, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **PUJIATI**, bertempat tinggal di Ngampin Kulon, RT 04, RW 02, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. **TATIEK YULIATI BINTI PAIMAN**, bertempat tinggal di Ngampin Kulon, RT 04, RW 02, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. **SULISTIYONO BIN PAIMAN**, bertempat tinggal di Gondoriyo, RT 01, RW 03, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
4. **DEWI JAYANTI BINTI PAIMAN**, bertempat tinggal di Ngampin Kulon, RT 04, RW 02, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2024



5. PENI KRISTANTI binti PAIMAN, bertempat tinggal di Jalan Purbaya Raya, Nomor 15, Perumda Karang Alit, RT 03, RW 07, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;

6. FERI KURNIA bin PAIMAN, bertempat tinggal di Ngampin Kulon, RT 04, RW 02, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Imron, S.Ag., dan kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Imron, S.Ag. & Rekan, berkantor di Jalan Lamongan Barat V, Nomor 17 A, RT 07, RW V, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 1663, terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Baskoro,
- Selatan : tanah milik Iswanto,
- Timur : Jalan (Jalan Gunung Payung Dalam),
- Barat : tanah milik Karimin,

sepenuhnya adalah hak milik Para Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat berupa tanah dan bangunan bersertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 1663, terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Baskoro,
- Selatan : tanah milik Iswanto,
- Timur : Jalan (Jalan Gunung Payung Dalam),
- Barat : tanah milik Karimin,

dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani dengan beban apapun;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 1663, terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2020 sampai gugatan ini diajukan (tahun 2021) = Rp10.000.000,00 x 1 tahun = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan dengan tanpa alas hak yang sah dan secara melawan hukum telah menempati dan menguasai objek sengketa;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual-beli antara Yohannes Joni Huwae dengan Almarhum Paiman Bapak dari Para Tergugat Rekonvensi dengan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1663, yang terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Baskoro,
 - Selatan : tanah milik Iswanto,
 - Timur : Jalan (Jalan Gunung Payung Dalam),
 - Barat : tanah milik Karimin,adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1663, yang terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Atau memberi keputusan lain yang adil dan bijaksana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Salatiga telah memberikan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Slt, tanggal 17 Januari 2022 yang amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1663, dengan Surat Ukur Nomor 201/Blit/2001, yang terletak di Desa Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, sepenuhnya adalah hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Para Penggugat berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1663, dengan Surat Ukur Nomor 201/Blit/2001, yang terletak di Desa Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani dengan beban apapun;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang 98/PDT/2022/PT SMG, pada tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Slt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding dan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 98/PDT/2022/PT Smg, tanggal 5 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Slt, tanggal 17 Januari 2022 yang dimohonkan kasasi;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berlaku Akta Jual Beli Nomor 40/2018, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sunarmi, SH, M.Kn., dalam jual beli tanah dan bangunan rumah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1663/Kelurahan Blotongan, NIB.11.03.14.02.00458, dahulu atas nama Mariyah, Surat Ukur tanggal 28 September 2001, Nomor 201/Blit/2001, luas $\pm 230 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas sebelah utara tanah milik Baskoro, sebelah timur tanah milik Iswanto, sebelah selatan Jalan dan sebelah barat tanah milik Karimin, antara Yohanes Joni Huwae selaku pembeli dengan Para Penggugat Rekonvensi selaku Penjual, adalah jual beli fiktif dan berlangsung secara formalitas karena hanya untuk keperluan pencairan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit pinjam nama Yohanes Joni Huwae selaku debitur dan PD. BPR BKK Ungaran Kantor Cabang Sumowono selaku kreditur;

3. Menyatakan cacat hukum proses pengambilan dan penguasaan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1663/Kelurahan Blotongan, NIB.11.03.14.02.00458, dahulu atas nama Mariyah, Surat Ukur tanggal 28 September 2001, Nomor 201/Blit/2001, Luas $\pm 230 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, oleh Yohanes Joni Huwae yang dilakukan tanpa koordinasi, seijin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan batal dan tidak berlaku Akta Jual Beli Nomor 368/2020, yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Supriyadi, S.H., dalam jual beli tanah dan bangunan rumah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1663/Kelurahan Blotongan, NIB.11.03.14.02.00458, dahulu atas nama Mariyah, Surat Ukur tanggal 28 September 2001, Nomor 201/Blit/ 2001, luas $\pm 230 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas batas sebelah utara tanah milik Baskoro, sebelah timur tanah milik Iswanto, sebelah selatan Jalan dan sebelah barat tanah milik Karimin, antara Yohanes Joni Huwae selaku penjual dengan Almarhum Paiman orang tua Para Tergugat Rekonvensi selaku Pembeli, karena objek jual beli bukan merupakan hak milik sah dari pada Yohanes Joni Huwae selaku penjual;
5. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1663/Kelurahan Blotongan, NIB.11.03.14.02.00458, dahulu atas nama Mariyah, Surat Ukur tanggal 28 September 2001, Nomor 201/Blit/2001, luas $\pm 230 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas batas sebelah utara tanah milik Baskoro, sebelah timur tanah milik Iswanto, sebelah selatan Jalan dan sebelah barat tanah milik Karimin;
6. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum segala penguasaan,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2024



pemanfaatan dan penempatan atas tanah dan bangunan rumah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1663/Kelurahan Blotongan, NIB.11.03.14.02.00458, dahulu atas nama Mariyah, Surat Ukur tanggal 28 September 2001, Nomor 201/Blt/2001, luas $\pm 230 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas batas sebelah utara tanah milik Baskoro, sebelah timur tanah milik Iswanto, sebelah selatan Jalan dan sebelah barat tanah milik Karimin, oleh Para Penggugat Rekonvensi;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk dapat menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1663/Kelurahan Blotongan, NIB.11.03.14.02.00458, dahulu atas nama Mariyah, Surat Ukur tanggal 28 September 2001, Nomor 201/ Blt/ 2001, luas $\pm 230 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas batas sebelah utara tanah milik Baskoro, sebelah timur tanah milik Iswanto, sebelah selatan Jalan dan sebelah barat tanah milik Karimin, kepada Para Penggugat Rekonvensi seketika pada saat putusan ini dibacakan, adalah sah berdasarkan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk dapat sewaktu waktu hadir dihadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Para Penggugat Rekonvensi untuk keperluan proses peralihan hak kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1663/Kelurahan Blotongan, NIB.11.03.14.02.00458, Surat Ukur tanggal 28 September 2001, Nomor 201/Blt/2001, luas $\pm 230 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03, RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas batas sebelah utara tanah milik Baskoro, sebelah timur tanah milik Iswanto, sebelah selatan Jalan dan sebelah barat tanah milik Karimin, dari atas nama Almarhum Paiman menjadi atas nama Para Penggugat Rekonvensi, adalah sah berdasarkan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat proses peralihan hak kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 663/Kel.Blotongan, NIB.11.03.14.02.00458, Surat Ukur



tanggal 28 September 2001, Nomor 201/Blit/2001, luas $\pm 230 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Gunung Payung Dalam, Nomor 30, RT 03 RW 03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas batas sebelah utara tanah milik Baskoro, sebelah timur tanah milik Iswanto, sebelah selatan Jalan dan sebelah barat tanah milik Karimin, dari atas nama Almarhum Paiman menjadi atas nama Para Penggugat Rekonvensi, adalah sah berdasarkan hukum;

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini adalah sah berdasarkan hukum;

11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, adalah sah berdasarkan hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas $\pm 230 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, perbuatan mana menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan objek sengketa semula milik Mariyah (Tergugat I) telah dijual kepada Yohannes Joni Huwae berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 40/2018, yang dibuat oleh Sunarmi, S.H., M.Kn., selaku PPAT yang kemudian dijual kembali oleh Yohannes Joni Huwae kepada Paiman (orang tua Para Penggugat) berdasar Akta Jual Beli Nomor 368/2020, yang dibuat oleh Supriyadi, S.H., selaku PPAT kemudian sertifikat hak milik objek sengketa Nomor

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2024



1663/Blotongan tersebut, berganti nama kepemilikan menjadi atas nama Paiman;

- Bahwa dengan demikian objek sengketa adalah sah milik Paiman, oleh karena itu Para Penggugat selaku ahli waris Paiman berhak atas objek sengketa;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MARIYAH dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARIYAH, 2. JOKO SULISTIYONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif., Hakim Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso, dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Seti Handoko, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd/.

Lucas Prakoso.

Ttd/.

Agus Subroto.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Syamsul Ma'arif.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Seti Handoko.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 480.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2024